



# **PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 28 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka untuk pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

**dan**

**BUPATI CILACAP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
13. Panitia Pencalonan Kepala Desa adalah panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkedudukan di tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan.
14. Pemuka masyarakat adalah tokoh dari kalangan adat, agama, partai politik, pimpinan lembaga - lembaga kemasyarakatan dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN PEMILIHAN**

#### **Pasal 2**

Masa persiapan pemilihan meliputi :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. pembentukan Panitia Pemilihan.
- c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pemberitahuan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa**

#### **Pasal 3**

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pembentukan Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya pemberitahuan dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Panitia pemilihan keanggotaannya dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat sebanyak-banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa ;
  - b. melakukan pendaftaran pemilihan, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap ;
  - c. melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa ;
  - d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ;
  - e. mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa ;
  - f. menyiapkan kartu suara dan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang ditetapkan ;
  - g. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa ;
  - h. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, luber dan jujur ;
  - i. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
  - j. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Penghitungan suara ;
  - k. melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf j kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai Kepala Desa terpilih dan sahkan oleh Bupati ;
- (5) Panitia Pemilihan berkewajiban :
  - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara ;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan ;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;
  - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan ;
  - e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD ;
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu ;

- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu sahnya pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan, Tata Cara dan Jadwal Tahapan**  
**dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemilihan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 14 hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

**Pasal 6**

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan kepada
  - a. APBDDesa;
  - b. Swadaya masyarakat desa; dan
  - c. APBD.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
  - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya) ;
  - b. pendaftaran pemilih ;
  - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan ;
  - d. penelitian syarat-syarat calon ;
  - e. honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya ;
  - f. pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Pengawas.

**BAB III**  
**PENETAPAN PEMILIH**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Pemilih**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan Pemilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di Desa Pemilih.
- (3) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk.

**Pasal 8**

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa, Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat :
  - a. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
  - c. berdomisili di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;

#### **Pasal 9**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap.
- (3) Setelah disusun dan ditetapkan daftar pemilih tetap tidak dikeluarkan adanya daftar pemilih susulan atau tambahan.

### **Bagian Kedua Data Base Pendaftaran Pemilih**

#### **Pasal 10**

- (1) Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di desa, digunakan sebagai data daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimutakhirkan dan divalidasi.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah / pernah menikah ;
  - c. telah meninggal dunia ; dan
  - d. pindah domisili ke desa / daerah lain ;

### **Bagian Ketiga Daftar Pemilih Sementara**

#### **Pasal 11**

- (1) Data Base yang sudah dimutakhirkan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (2) Berdasarkan data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 12**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa dan petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

### **Bagian Keempat Daftar Pemilih Tambahan**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi/tanggapan yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut ;
  - c. pemilih yang terdaftar ganda ;
  - d. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun ; dan
  - e. pemilih / anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak / belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), secara aktif melaporkan kepada panitia pemilih melalui pengurus Rukun Tetangga / Rukun Warga.
- (2) Berdasarkan tanggapan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dan menyusun daftar pemilih tambahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa pendaftaran pemilih tambahan.

#### **Pasal 15**

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan serta dibubuhi cap.

#### **Pasal 16**

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa dan petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

### **Bagian Kelima Daftar Pemilih Tetap**

#### **Pasal 17**

- (1) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Penetapan dalam Pengumuman daftar pemilih tetap oleh panitia pemilihan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di desa / RW / RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.

#### **Pasal 18**

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilih.

### **Bagian Keenam Pengisian Kartu Undangan**

#### **Pasal 19**

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan melakukan pengisian kartu undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencantumkan nomor pemilih, nama lengkap pemilih, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , diisi oleh panitia pemilihan berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 20**

Pengadaan kartu undangan dilaksanakan oleh panitia berdasarkan format dan spesifikasi oleh panitia pemilihan.

#### **Pasal 21**

- (1) Panitia pemilihan dengan dibantu oleh ketua RT/RW atau petugas yang ditunjuk mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu undangan.
- (2) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Bagi pemilih yang tidak menerima Kartu Undangan, namun yang bersangkutan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku.

#### **Pasal 22**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia panitia pemilih membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

### **BAB IV PERSYARATAN CALON KEPALA DESA**

#### **Pasal 23**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
  - c. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat.
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 tahun terhitung pada saat pendaftaran.
  - e. penduduk desa setempat.
  - f. sehat jasmani dan rohani.
  - g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
  - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi ;
  - a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan ;
  - b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu :
    - 1) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) foto copy ijasah yang telah dilegalisir instansi yang berwenang ;
  - 4) salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir ;
  - 5) surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah ;
  - 6) surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Dokter Puskesmas.
  - 7) surat keterangan tidak terganggu jiwa atau ingatan dari Dokter Jiwa atau Psikiater ;
  - 8) surat keterangan dari pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - 9) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
  - 10) daftar riwayat hidup ;
  - 11) daftar kekayaan pribadi diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 12) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 13) copy tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir ;
  - 14) pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm ;
  - 15) surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 16) surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 17) surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bersegel atau bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki Surat Izin / Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk itu.
  - (4) Hak-hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5). Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapat izin tertulis dari Camat.
  - (6) Bagi Perangkat desa yang terpilih menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
  - (7) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan kembali menduduki jabatan semula.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran dan Penjaringan Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 24**

Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran.



### **Pasal 25**

- (1) Bakal Calon Kepala Desa wajib menyerahkan surat permohonan Pencalonan yang ditulis sendiri, diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan :
  - a. kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini;
  - b. naskah visi, misi; dan
  - c. berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

## **Bagian Kedua Penyaringan Calon Kepala Desa**

### **Pasal 26**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan .
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 27**

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini kepada Calon Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

### **Pasal 28**

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Calon Kepala Desa belum memenuhi syarat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

### **Pasal 29**

Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan / atau memperbaiki berkas pencalonan.

### **Pasal 30**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak memenuhi syarat, maka calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kepada Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitan dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, paling lambat 7 (tujuh) hari.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa**

**Pasal 31**

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan hanya terdapat 1 (satu) orang calon kepala desa, maka pendaftaran dibuka kembali paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tetap hanya 1 (satu) orang calon Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan satu calon Kepala Desa.

**Pasal 32**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat final dan mengikat.

**Pasal 33**

Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada saat dimulainya hari kampanye sampai hari pemungutan suara dan hanya terdapat satu calon, tahapan pemilihan kepala desa dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

**BAB VI**  
**KAMPANYE**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Kampanye**

**Pasal 34**

- (1) Kampanye Calon kepala desa dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi, misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (5) Apabila calon terpilih menjadi kepala desa, visi, misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini menjadi dokumen resmi desa.

## **Bagian Kedua Bentuk Kampanye**

### **Pasal 35**

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas ;
- b. tatap muka dan dialog ;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum ;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum ;
- e. rapat umum ;
- f. debat publik/debat terbuka antar calon ; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 36**

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Larangan Kampanye**

### **Pasal 37**

Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon kepala desa ;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat.
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum ;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah ;
- g. merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain ;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa ;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan.

### **Pasal 38**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi ;
  - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan ;
  - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.

### **Pasal 39**

- (1) Calon kepala desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan.

## **BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

### **Pasal 40**

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

### **Pasal 41**

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara,
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos atau sebutan lain yang sejenis, pada salah satu tanda gambar dalam surat suara.

### **Pasal 42**

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa wajib berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

### **Pasal 43**

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

### **Pasal 44**

- (1) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 45**

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik, dapat menggunakan hak pilihnya diluar TPS.
- (2) Pemilih yang mempunyai halangan fisik yang memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 46**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti hanya untuk 1 (satu) kali.

#### **Pasal 47**

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan.
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar yang telah ditentukan.
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar ; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar.

#### **Pasal 48**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh calon dan atau saksi calon serta Panitia Pengawas.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon saksi calon, panitia pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (4) Calon dan saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, panitia Pemilihan segera membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Pengawas serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

#### **Pasal 49**

- (1) Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), pada hari dan tanggal itu juga Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan mengumumkan hasil penghitungan suara kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh salah satu calon lainnya kepada Pengadilan Negeri Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD adanya keberatan tersebut.
- (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah penetapan calon terpilih.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini.

- (6) Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyampaikan penetapan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diajukan.

#### **Pasal 50**

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda/dipindah pelaksanaannya ketempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Pelaksanaan penghitungan suara wajib dihadiri oleh calon Kepala Desa, Panitia Pengawas dan para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari daftar pemilih tetap yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditentukan.
- (3) Apabila perpanjangan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya masih kurang sebagaimana ditentukan pada ayat (1) Pasal ini, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembatalan dimaksud Panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) dari daftar pemilih tetap yang telah disahkan, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan untuk selanjutnya Camat mengusulkan Penjabat (Pj) Kepala Desa kepada Bupati.

#### **Pasal 52**

- (1) Calon kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), maka diadakan pemilihan putaran kedua bagi calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hasilnya tetap sama, maka Pemilihan dinyatakan batal dan selanjutnya Camat mengusulkan penjabat (Pj) Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII PENGAWASAN PEMILIHAN**

### **Pasal 54**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari 7 (tujuh) orang terdiri dari :
  - a. Camat.
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua ;
  - c. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris ;
  - d. Danramil sebagai anggota ;
  - e. Kapolsek sebagai Anggota ;
  - f. KUPT P dan K Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis ; dan
  - g. Kepala KUA Kecamatan ;
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa ;
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan ;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa ; dan
  - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
  - a. memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara ;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif ;
  - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang ; dan
  - d. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 55**

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

### **Pasal 56**

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon kepala desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor ;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
  - c. nama dan alamat pelanggaran ;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
  - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas pemilihan.

### **Pasal 57**

- (1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima.

- (6) Dalam hal panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan. tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
- (8) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (9) Panitia pengawas pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada kepolisian.
- (10) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh Panitia Pengawas.

#### **Pasal 58**

- (1) Panitia pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) Pasal ini, dilakukan melalui tahapan :
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ;
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan ; dan
  - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

### **BAB IX**

#### **PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 59**

- (1) BPD mengusulkan Calon kepala desa terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penetapan calon terpilih dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BPD tidak segera mengusulkan calon kepala desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penetapan calon terpilih dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (3) Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak usulan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterima.

#### **Pasal 60**

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 

**” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia ”.**



- (3) Setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat (Pj) kepala Desa dengan Kepala Desa terlanik.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.

## **BAB X**

### **KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 61**

Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar NEGARA Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. mentaati dan menegakan keseluruhan peraturan perundang-undangan.
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. meberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa ; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

#### **Pasal 62**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 63**

Kepala Desa mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. Menetapkan Peraturan Desa bersama BPD ;
- c. Menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;

#### **Pasal 64**

Kepala Desa dilarang :

- a. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- b. Menjadi pengurus partai politik ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;

- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;
- h. Melanggar sumpah / janji jabatan ;
- i. Bertempat tinggal tetap di luar desa yang bersangkutan ; dan
- j. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat ;

## **BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA**

### **Pasal 65**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

## **BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **Pasal 66**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) diangkat dari Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau Tokoh Masyarakat dari desa yang bersangkutan atau dari Sekretariat Kecamatan.

#### **Pasal 67**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijadikan tersangka melakukan Perjudian, Pemerkosaan, Narkoba dan Minuman Keras.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 68**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 69**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan .
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 70**

- (1) Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana yang melibatkan tanggung jawabnya dan atau diduga melanggar larangan sebagai kepala desa yang berakibat terjadinya krisis kepercayaan masyarakat desa, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah atau sebutan lain yang sejenis, BPD mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati melalui Camat dan selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sementara kepala desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak usulan pemberhentian sementara diterima dari BPD.
- (2) Usulan Pemberhentian Sementara oleh BPD sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil Keputusan BPD, yang disetujui sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditemukan bukti permulaan yang cukup maka BPD melaporkan Kepala Desa kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 71**

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, diberhentikan sementara dari jabatannya sejak ditetapkannya sebagai calon anggota legislatif sampai dengan ditetapkannya anggota legislatif hasil Pemilihan Umum.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan permohonan Kepala Desa yang diajukan melalui Camat.

#### **Pasal 72**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

### **Pasal 73**

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 dan Pasal 70, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Apabila Sekretaris Desa dalam keadaan kosong maka diusulkan dari salah satu perangkat desa yang dianggap mampu, namun demikian apabila perangkat desa tidak ada yang dianggap mampu maka diusulkan dari sekretariat kecamatan ;

### **Pasal 74**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 75**

- (1) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berasal sekretaris Desa atau PNS di Kecamatan.

### **Pasal 76**

- (1) Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas (PLT) Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 72 Peraturan Daerah ini, diberi hak penghasilan 50% dan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 73 diberi hak penghasilan sekurang-kurangnya 50%.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diberi penghasilan 50 %.

## **BAB XIII**

### **PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN**

### **Pasal 77**

Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka sekretaris desa atau perangkat desa atau pejabat dari jajaran Pemerintah Daerah yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

### **Pasal 78**

Pejabat yang mewakili Kepala Desa berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian Perangkat Desa maupun lembaga desa lainnya.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 79**

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan berdasarkan dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2006 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 8, Seri D Nomor 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 81**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 82**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap  
pada tanggal 4 Desember 2008

**BUPATI CILACAP,**

cap ttd

**PROBO YULASTORO**

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,**

cap ttd

**SOEPRIHONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 28**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 28 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah ataupun Pemerintahan Daerah dapat memberikan penugasan ataupun pendelegasian urusan pemerintahan tertentu kepada Desa melalui Pemerintah Desa. Dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian peraturan perundang-undangan namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu :

- (1). Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
- (3) Otonomi Asli; memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

- (4) Demokratisasi, memiliki makna penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (5) Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu mengatur kembali Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya dan aspirasi masyarakat yang berkembang dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :  
Huruf a : Cukup jelas  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Yang dimaksud biaya yaitu semua pengeluaran mulai dari sebelum pelaksanaan sampai dengan pelantikan termasuk juga operasional Panitia Pengawas.  
Huruf f : Cukup jelas.  
Huruf g : Cukup jelas.  
Huruf h : Cukup jelas  
Huruf i : Cukup jelas.  
Huruf j : Cukup jelas.  
Huruf k : Cukup jelas.

Ayat (5) :  
Huruf a : Yang dimaksud dengan adil dan setara yaitu tidak membedakan antara calon yang satu dengan yang lain.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas.  
Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 5 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Ayat (4) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas.

Pasal 7 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 8 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 9 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Yang dimaksud dengan pindah adalah yang dibuktikan dicabutnya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 11 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.



|          |   |                                                                                                                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 12 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 13 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (2) | : |                                                                                                                                                                            |
| Huruf a  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf b  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf c  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf d  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf e  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 14 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 15 | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 16 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 17 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 19 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 20 | : | Yang dimaksud berdasarkan format dan spesifikasi yaitu bentuk, ukuran sesuai dengan ketentuan baku yang diatur dalam Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. |
| Pasal 21 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Ayat (4) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 22 | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Pasal 23 | : |                                                                                                                                                                            |
| Ayat (1) | : |                                                                                                                                                                            |
| Huruf a  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf b  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf c  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf d  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf e  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf f  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf g  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf h  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |
| Huruf i  | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                               |

Huruf j : Cukup jelas.  
Huruf k : Cukup jelas.  
Huruf l : Cukup jelas

Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : 1) Cukup jelas.  
2) Cukup jelas.  
3) Cukup jelas  
4) Cukup jelas.  
5) Cukup jelas  
6) Cukup jelas  
7) Cukup jelas.  
8) Cukup jelas  
9) Cukup jelas  
10) Cukup jelas  
11) Cukup jelas.  
12) Cukup jelas.  
13) Cukup jelas.  
14) Cukup jelas.  
15) Cukup jelas  
16) Cukup jelas  
17) Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud Surat izin/persetujuan adalah Surat Izin tertulis yang dikeluarkan oleh atasan atau Pembina Kepegawaian.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.  
Ayat (6) : Cukup jelas.  
Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 26 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 31 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 32 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 35 :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas  
Huruf g : Cukup jelas.

Pasal 36 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 37 :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas  
Huruf g : Cukup jelas.  
Huruf h : Cukup jelas.  
Huruf i : Cukup jelas.  
Huruf j : Cukup jelas.

Pasal 38 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 39 | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 40 | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ayat (2) | : | Yang dimaksud dengan :<br><b>Langsung</b> , artinya Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.<br><br><b>Umum</b> , artinya penduduk yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras/ golongan, jenis kelamin maupun status sosial.<br><br><b>Bebas</b> , artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.<br><br><b>Rahasia</b> , artinya setiap Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.<br><br><b>Jujur</b> , artinya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pencalonan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br><br><b>Adil</b> , artinya setiap Pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama. |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasal 41 | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ayat (4) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasal 42 | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasal 43 | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasal 44 | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasal 45 | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ayat (1) | : | Yang dimaksud halangan fisik yaitu buta, tidak punya tangan, dan kaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasal 46 | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Pasal 47 :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 48 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas  
Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 49 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas  
Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 50 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 51 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 52 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 53 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 54 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas.  
Huruf g : Cukup jelas.  
Ayat (3) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.

Ayat (4) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 57 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.  
Ayat (6) : Cukup jelas.  
Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 58 :  
Ayat (1) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 59 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 60 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 61 :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas  
Huruf g : Cukup jelas.  
Huruf h : Cukup jelas.  
Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.  
Huruf k : Cukup jelas.  
Huruf l : Cukup jelas  
Huruf m : Cukup jelas.  
Huruf n : Cukup jelas.  
Huruf o : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 64 :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas  
Huruf g : Cukup jelas.  
Huruf h : Cukup jelas.  
Huruf i : Cukup jelas.  
Huruf j : Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas  
Huruf b : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 66 :  
Ayat (1) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.  
Ayat (6) : Cukup jelas.  
Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 67 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 70 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 71 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 72 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 73 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 76 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 77 : Cukup jelas.

Pasal 78 : Cukup jelas.

Pasal 79 : Cukup jelas.

Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 34**